



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Luleå tingsrätts dom 2025-12-16 i mål T 176-24, se bilaga B

PARTER

Klagande

AA [REDACTED], 1980 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Biträdande jurist Hanna Hollner
Advokatfirman Defens

Motpart

BB [REDACTED], 1978 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Biträdande jurist Felicia Selberg
Kurage Advokat AB

SAKEN

Vårdnad om barn m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Se sidan 2.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om vårdnad på så sätt att AA tillerkänns ensam vårdnad om CC, 19, och DD, 21.
 2. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om umgänge på så sätt att CC och DD ska ha rätt till umgänge med BB via videosamtal tisdag ojämna veckor kl. 18.00, torsdag jämna veckor kl. 18.00 och varje lördag kl. 10.00, med början v.18.
 3. Vad hovrätten beslutat under punkterna 1 och 2 ska gälla även för tiden intill dess att domen vunnit laga kraft.
 4. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Hanna Hollner till 86 901 kr, varav 57 560 kr för arbete, 7 063 kr för tidsspillan, 4 898 kr för utlägg och 17 380 kr för mervärdesskatt.
 5. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Felicia Selberg till 107 786 kr, varav 72 357 kr för arbete, 8 922 kr för tidsspillan, 4 950 kr för utlägg och 21 557 kr för mervärdesskatt.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten ska förordna att vårdnaden om CC och DD ska tillkomma henne ensam samt upphäva tingsrättens dom i fråga om umgänge. Yrkandena har även framställts interimistiskt.

BB har motsatt sig AA:s ändringsyrkanden och för egen del yrkat att tingsrättens dom ska fastställas i fråga om vårdnad samt att barnen ska vara stadigvarande boende hos honom från och med den 13 juni 2026. Han har även yrkat att hovrätten ska förordna att barnen fram till den 13 juni 2026 ska ha rätt till videoumgänge med honom varje tisdag, torsdag och söndag kl. 18.00. För det fall hovrätten anser att den gemensamma vårdnaden inte ska bestå har han yrkat att hovrätten ska förordna att vårdnaden om CC och DD ska tillkomma honom ensam. För det fall hovrätten anser att vårdnaden om barnen ska tillkomma AA ensam har han yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a) Videoumgänge varje tisdag, torsdag och lördag kl. 18.00 där BB ringer upp AA.
- b) Varje sportlov från dagen efter skolans slut till och med dagen innan skolstart. Hämtning och lämning vid Stockholms centralstation.
- c) Varje påsklov från dagen efter skolans slut till och med dagen innan skolstart. Hämtning och lämning vid Stockholms centralstation.
- d) Varje höstlov från dagen efter skolans slut till och med dagen innan skolstart. Hämtning och lämning vid Stockholms centralstation.
- e) Vartannat jullov från dagen efter skolans slut till och med dagen innan skolstart. Hämtning och lämning vid Stockholms centralstation. Jämna år hos år BB och ojämna år hos AA.
- f) Fyra sammanhängande veckor under sommarlovet, måndag till måndag, hämtning och lämning vid Stockholms centralstation. BB ska senast den 1 april meddela AA vilka veckor han önskar.

g) Överlämning i samband med umgänge i punkterna b-f ska ske den tid som parterna kommer överens om. Parterna ska senast dagen innan umgänget ska påbörjas komma överens om sådan tid.

AA har medgett umgänge via videosamtal tisdag ojämna veckor kl. 18.00, torsdag jämna veckor kl. 18.00 och varje lördag kl. 10.00 men bestritt BB:s ändringsyrkanden i övrigt.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. Förhören vid tingsrätten har spelats upp. Tilläggsförhör har hållits med AA och BB. På AA:s begäran har i hovrätten därtill förhör hållits med EE och FF. AA har i hovrätten åberopat ny skriftlig bevisning i form av orosanmälningar den 17 och 18 december 2025 samt utredningar från socialtjänsten i Västerås inledda den 23 september 2025 (BBiC-utredningar). BB har i hovrätten åberopat ny skriftlig bevisning i form av protokoll från Västmanlands tingsrätt den 18 december 2025, utlåtande från barnens tidigare förskola och beslut från Bodens kommun den 3 januari 2025 samt syn av två filmer.

Allmänna utgångspunkter för prövningen

Hovrätten instämmer i den redogörelse som tingsrätten har gjort angående rättsläget i frågor om vårdnad, boende och umgänge samt tillägger följande. När det gäller bedömningen av vad som är bäst för barnet ska som tingsrätten angett avseende fästas särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars får illa (se 6 kap. 2 a § andra stycket föräldrabalken). Före den 1 januari 2025 skulle även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna särskilt beaktas vid bedömningen av

barnets bästa. Omnämmandet togs bort vid lagändringen den 1 januari 2025 och genom ändringen markerades att andra hänsyn, såsom bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, är underordnade risken för att barnet far illa. Kan en risk för att barnet far illa förutses ska den risken väga tyngst vid bedömningen om vad som är bäst för barnet. En åtgärd eller ett beslut som riskerar att skada barnet är inte förenligt med barnets bästa (se prop. 2024/25:10 s. 16 ff. och 75).

Bedömningen av om det finns risk för att barnet far illa av en viss åtgärd eller beslut ska grundas bland annat på vad som är utrett om tidigare händelser och om andra faktiska omständigheter. Omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen är exempelvis tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom. Det ställs inte lika höga krav som i brottmål. Ett påstående om övergrepp ska beaktas i ett vårdnads mål även om en förundersökning hos polisen har lagts ned. Det behöver inte vara utrett att de förhållanden som kan leda till att barnet far illa faktiskt kommer att inträffa. Det räcker med att det finns konkreta omständigheter som talar för att det finns en framtida risk för att så kan ske (se prop. 2024/25:10 s. 75 med hänvisningar och Wallin & Vängby, 20 augusti 2025, JUNO, kommentaren till 6 kap. 2 a § föräldrabalken).

I samband med 2025 års reform av 6 kap. 2 a § föräldrabalken gjordes tillägget av våld som ett exempel på övergrepp i andra stycket. När uppgifter om våld förs fram måste uppgifterna alltid prövas och en riskbedömning göras. Vid bedömningen av risken ska det fästas avseende vid de allvarliga konsekvenser som våld i olika former kan få för ett barn, inte minst på den fysiska och mentala hälsan (se prop. 2024/25:10 s. 19). I de fall domstolen kommer fram till att det finns en risk för att barnet kommer att fara illa, bör detta väga tungt i den helhetsbedömning av samtliga omständigheter som ska göras. Om en förälder utsätter barnet eller någon annan i familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar, är det i de allra flesta fall bäst för barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden. Prövningen kan också mynna ut i att något umgänge inte alls bör äga rum. I andra fall kan bedömningen göras att umgänge visserligen är bäst för barnet men att det bör ske i särskilda former (se Wallin & Vängby, 20 augusti 2025, JUNO, kommentaren till 6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Vårdnad

Ska den gemensamma vårdnaden bestå?

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att AA och BB åtminstone tidigare har lyckats komma överens om avgörande vårdnadsfrågor såsom t.ex. val av bostadsort och skola. Det framgår dock tydligt av de i hovrätten åberopade BBiC-utredningarna, men även av parternas tilläggsförhör i hovrätten, att relationen mellan dem numera är oerhört infekterad. Båda föräldrarna skuldbelägger varandra i flera avseenden och de har mycket svårt att lämna barnen utanför sina konflikter. Socialtjänsten har i BBiC-utredningarna bedömt att både AA och BB brister i sin föräldraförmåga genom att de pratar illa om varandra inför barnen och att risken därför är hög för att barnen kommer fara illa och må psykiskt dåligt om föräldrarna inte tar emot stöd för att utveckla sitt föräldraansvar. Med hänsyn till vad som framgår av utredningen är hovrätten därför av uppfattningen att föräldrarna i dag saknar förmåga att sätta barnen främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör dem. Innan föräldrarna har tagit emot det stöd som socialtjänsten hänvisat till ser hovrätten inte heller att de kommer att hitta tillbaka till den förmågan. Sammantaget menar hovrätten att det inte är till CC:s och DD:s bästa att vårdnaden om dem förblir gemensam.

Vem av föräldrarna ska tillerkännas ensam vårdnad om CC och DD ?

AA har påstått att BB inte är lämplig som vårdnadshavare på grund av att han har utsatt barnen för våld och andra övergrepp samt att han i övrigt beter sig olämpligt mot dem.

Vad avser påståendet om att BB generellt har ett olämpligt beteende gentemot sina barn har AA till stor del hänfört sig till en händelse som ägde rum på barnens skola dagen efter att tingsrätten hade meddelat sin dom. Den aktuella dagen kom BB till skolan för att hämta barnen eftersom umgänget med dem skulle börja samma dag enligt domen. Skolkurator FF

FF har i sin orosanmälan och vid förhöret i hovrätten berättat att BB vid besöket var väldigt forcerad och hade svårt att lyssna på skolpersonalen. Han har även beskrivit att han och övrig personal observerade att BB hade ett normavvikande beteende gentemot sin dotter genom det sätt på vilket denne kramade, rörde vid och pratade med henne. Enligt FF filmade BB sin dotter och ville också överraska henne genom att gömma sig bakom en dörr och sedan hoppa fram, något som skolpersonalen dock kunde avstyra. Hovrätten anser att BB:s beteende och bristande insikt vid skolbesöket väcker viss oro. Med hänsyn till den uppstressade situation som rådde för alla inblandade vid tillfället kan beteendet dock inte tas till intäkt för att han generellt har ett olämpligt beteende gentemot sina barn.

När det gäller påståenden om våld och övergrepp kan inledningsvis konstateras att barnen sedan sommaren 2023 huvudsakligen haft antingen ett växelvist boende hos parterna eller ett stadigvarande boende hos BB och att det under den tiden, fram till hösten 2025, inte framkommit några uppgifter om våld. Följaktligen har BB också befunnits lämplig som vårdnadshavare i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen som blev klar i februari 2025, vilken förordade en gemensam vårdnad samt att barnen skulle vara stadigvarande bosatta hos honom. Av utredningen i målet har dock framgått att CC och DD under hösten 2025 har lämnat uppgifter till såväl förskole- och skolpersonal som handläggare vid socialtjänsten i Västerås om att DD utsatts för våld av BB. CC har även berättat att BB stängt in henne på toaletten och släckt lampan. Våldet mot DD ska enligt barnen ha bestått i att BB vid ett tillfälle i sovrummet tagit ett stryptag på honom och samtidigt hållit för hans mun. Hovrätten vill framhålla att uppgifter från barn om att våld ska ha skett bör tas på allvar. Samtidigt måste man vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av sådana uppgifter. I förevarande fall handlar det om knapphändiga uppgifter från relativt små barn beträffande våld vid ett tillfälle, oklart när i tid och givna under en tid när relationen mellan föräldrarna har varit oerhört infekterad. Det förekommer även olika uppgifter i utredningen kring varifrån CC skulle ha iakttagit våldet. Hon har både berättat att hon befunnit sig i samma sovrum när hon iakttog våldet som att hon

såg våldet genom ett nyckelhål. Hon har även lämnat uppgifter om att, när hennes far ska ha släckt lampan och stängt dörren när hon befunnit sig i badrummet, det funnits mörka barn med svart hår som skrikit i badrummet. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att CC:s uppgifter i den delen inte framstår som äkta minnesbilder. Sammantaget finner hovrätten att det inte har framkommit att det föreligger sådana konkreta omständigheter som talar för att det finns en risk för att barnen i framtiden kan komma att fara illa hos BB.

BB har hävdatt att AA genom sin negativa inställning till honom har påverkat barnen att berätta om våld och övergrepp och att uppgifterna därmed inte är förankrade i verkliga upplevelser. Han har till stöd för sin inställning åberopat en film från umgänget i december 2025 där CC uttalar att hon inte vill säga till sin mamma att hon saknat honom eftersom mamman inte gillar honom. Vidare har han hänvisat till orosanmälningarna från skolan, i vilka framgår att det vid ett par tillfällen varit AA som först fört fram påståenden om våld till skolpersonalen. Hovrätten ifrågasätter visserligen inte innehållet i den åberopade filmen eller orosanmälningarna. Den utredning som har åberopats i målet ger dock inte stöd för att AA har påverkat barnen att tala illa om BB. Hovrätten poängterar dock vikten av att AA tar emot det stöd i form av öppenvårdsinsats som socialtjänsten erbjuder för att utveckla hennes föräldraförmåga. Det är särskilt viktigt att hon får relevanta verktyg i syfte att kunna förhindra att barnen dras in i föräldrarnas konflikt.

Av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen samt BBiC-utredningarna har framgått att AA har en god omsorgsförmåga om barnen. Barnen har bott med modern i Västerås under cirka ett års tid och de måste antas ha rotat sig där vad gäller familj, vänner, skola och aktiviteter. Med hänvisning till kontinuitetsprincipen vore det inte för barnens bästa att rycka upp dem från den invanda miljön med modern i Västerås. Till detta kommer att det i nuläget inte finns något färdigt boendalternativ eftersom BB, som just nu bor i Malmö, har för avsikt att flytta till Boden i juni och det därmed inte är klart hur barnens situation skulle komma att se ut. Hovrätten finner därför att tingsrättens dom i

fråga om vårdnad ska ändras på så sätt att AA tillerkänns ensam vårdnad om CC och DD . Innebörden av detta är att barnen även fortsättningsvis kommer bo med AA .

Umgänge

På grund av BB:s osäkra boendesituation anser hovrätten att det för närvarande inte är för barnens bästa att de har ett mer omfattande umgänge med honom än det videoumgänge som har medgetts av AA .

Det är dock oerhört viktigt för barnens välbefinnande att föräldrarna vid umgängestillfällena inte pratar illa om varandra eller på något annat sätt drar in barnen i sin konflikt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C

Överklagande senast den 21 maj 2026.

Hovrättsråden Magnus Forsberg, Ann-Christine Johansson och Lisa Hedlund (referent och skiljaktig i fråga om motiveringen) samt nämndemännen Eva Karlsson (skiljaktig i fråga om domslutet) och Karl Gustav Abramsson (skiljaktig i fråga om domslutet) har deltagit i avgörandet.

Skiljaktiga meningar, se bilaga A.



Skiljaktiga meningar i hovrätten

Hovrättsrådet Lisa Hedlund är skiljaktig i fråga om motiveringen till domslutet. Hon anför följande.

Jag är överens med majoriteten om domslutet. Jag delar också majoritetens bedömning att det inte är till CC:s och DD:s bästa att vårdnaden om dem förblir gemensam, utan att vårdnaden ska tillerkännas en av föräldrarna på grund av deras stora samarbetsproblem. Jag delar även slutsatserna att AA ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen och att barnen ska ha rätt till videoumgänge med BB på sätt som medgetts av AA. Jag har dock en annan motivering till dessa slutsatser.

Som framgår av domskälen har CC och DD under hösten 2025 berättat om våld och övergrepp från BB:s sida. Uppgifterna från barnen har visserligen inte varit särskilt detaljerade och det förekommer olika uppgifter i utredningen kring varifrån CC skulle ha iakttagit våldet. Det faktum att barnen har berättat om övergreppen för såväl skol- och förskolepersonal som för utredare vid socialtjänsten innebär dock enligt mig att uppgifterna måste tas på stort allvar. Den omständigheten att förundersökningen mot BB har lagts ned föranleder ingen annan bedömning. Det ska i sammanhanget också påpekas att socialtjänsten den 24 september 2025, baserat på uppgifterna från barnen, gjorde bedömningen att barnen tills vidare skulle befinna sig hos AA utifrån ett skyddsbehov. I BBiC-utredningarna inledda den 23 september 2025 har dessutom bedömningen gjorts att risken är hög för att CC och DD far illa av direkt fysiskt och psykiskt våld eller bevittnar sådant våld från BB om denne inte tar emot samtalsstöd eller behandling.

Det framgår av utredningen att både utredarna vid socialtjänsten och skolpersonalen har uppfattat att barnen lämnat självupplevda berättelser. CC:s klasslärare EE har dessutom omvittnat att CC uttryckt oro och rädsla inför sin pappa under den tid som hon berättade om våldet och övergreppen. Av journalanteckningarna

daterade den 14 november 2025 framgår vidare att socialsekreteraren vid samtalet med CC inte uppfattade att denne sökte efter svar från sin mamma och mamman gjorde inte heller några försök att påverka eller svara för sin dotter. Mot den bakgrunden anser jag att det inte finns skäl att anta att AA har påverkat barnen att berätta om våld och övergrepp på det sätt som de gjort.

Sammantaget anser jag, i motsats till majoriteten, att barnens uppgifter om våld och övergrepp utgör konkreta omständigheter som talar för att det finns en framtida risk för att de kan fara illa hos BB. Enligt min bedömning är det därför inte till CC:s och DD:s bästa att BB tillerkänns vårdnaden om dem. Då såväl vårdnads-, boende- och umgängesutredningen som BBiC-utredningarna har bedömt att AA har en god omsorgsförmåga om barnen ska i stället hon tillerkännas vårdnaden om dem.

Med hänsyn till den ovan bedömda risken för att CC och DD kan fara illa hos BB, anser jag att barnen för närvarande inte ska ha rätt till något fysiskt umgänge med honom. Ett sådant videoumgänge som har medgetts av AA får dock anses vara till barnens bästa eftersom de då ges möjlighet till en fortsatt kontakt med sin pappa under trygga former.

Nämndemännen Eva Karlsson och Karl Gustav Abramsson är skiljaktiga i fråga om vårdnad och boende och anför följande.

I motsats till majoriteten instämmer vi i tingsrättens bedömning vad avser vårdanden om CC och DD. Vad som förekommit i hovrätten förändrar inte bedömningen. Vårdnaden om barnen ska därmed fortsatt vara gemensam.

BB har vid förhandlingen i hovrätten uppgett att han för närvarande bor i Malmö men att han planerar att bosätta sig i Boden i början av sommaren. Han har dock inte kunnat lämna några närmare uppgifter om bostad, jobb eller möjligheter till förskole- och skolplats för barnen i Boden. Barnen har numera bott i Västerås under cirka ett års tid

och de måste antas ha rotat sig där vad gäller skola, vänner, aktiviteter osv. Vi menar att det inte vore till barnens bästa att rycka upp dem från den invanda miljön i Västerås för ett högst oskäkert boende med BB . Mot den bakgrunden anser vi att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos AA .

På grund av BB:s osäkra boendesituation anser vi vidare att det för närvarande inte är till barnens bästa att de har ett mer omfattande umgänge med sin pappa än det videoumgänge som har medgetts av AA . Vi delar därför majoritetens slutsats i fråga om umgänge.



LULEÅ TINGSRÄTT

DOM
Meddelad i Luleå
2025-12-16

Målnummer
T 176-24

PARTER

Kärande

AA [redacted], 1980 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur.kand. Hanna Hollner
Advokatfirman Defens
Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

Svarande

BB [redacted], 1978 [redacted]

Medborgare i Tunisien
[redacted]
[redacted]

Ombud: Jurist Maria Hidenfalk
TM Juristbyrå AB
Scheelegatan 3A
212 28 Malmö

SAKEN

Ansökan om vårdnad, boende och umgänge m.m.

DOMSLUT

1. Vårnaden om parternas gemensamma barn CC [redacted], [redacted]
[redacted], och DD [redacted], 21 [redacted], ska alltjämt vara gemensam.
2. CC [redacted] och DD [redacted] ska vara stadigvarande boende hos
AA [redacted].

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

3. CC och DD ska ha rätt till umgänge med BB enligt följande:
- Ojämna veckor onsdag från förskolans och skolans slut på så vis att AA ska lämna barnen på förskolan och skolan vid skoldagens början och BB ska hämta barnen från skolan och förskolan vid skoldagens slut.
 - Om det inte är förskola eller skola ska BB ojämna onsdagar hämta barnen utanför porten till AA:s bostad kl. 10.00.
 - På söndagarna vid umgängets slut ska BB överlämna barnen till AA utanför porten till hennes bostad, kl. 16.00.
- Tingsrätten upplyser parterna om att detta innebär att umgänget löper på även under högtider.
4. Punkten 1–3 ska börja gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
5. Hanna Hollner får, rätt avrundad, ersättning för sitt arbete som rättshjälpsbiträde med 132 266 kr, varav 79 617 avser arbete, 13 050 kr tidsspillan, 13 146 kr utlägg och 26 453 kr mervärdeskatt. Av detta belopp ska AA betala 2 645 kr i rättshjälpsavgift.
-

BAKGRUND

AA och BB blev ett par och gifte sig enligt islamsk rätt 2019. CC föddes 2019 och DD föddes 2021. Paret gifte sig efter svensk rätt 2021. I samband med att BB blev utvisad från Sverige och reste till Tyskland separerade parterna. Han kom tillbaka efter några månader och fick tillfälligt uppehållstillstånd i februari 2023. Därefter upprättades ett vårdnads- och boendeavtal genom familjerätten under sommaren 2023 om gemensam vårdnad och växelvist boende. Ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten den 12 januari 2024. AA flyttade sedan till Västerås och tog med sig barnen utan BB:s samtycke under våren 2024. Efter interimistiskt beslut från tingsrätten meddelat den 3 september 2024 flyttade dock barnen tillbaka till Boden för att vara stadigvarande boende hos BB. Under våren 2025 fick dock BB en hjärtinfarkt och vårdades en tid på sjukhus. Under denna tidsperiod kom parterna överens om att barnen skulle flytta till Västerås och bo hos AA. De träffade en ny överenskommelse om växelvist boende efter medling som i maj 2025. AA har härefter sedan månadsskiftet september-oktober hållit barnen hemma hos sig efter inrådan från Socialtjänsten i Västerås.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

AA har i första hand yrkat att vårdnaden CC och DD ska tillfalla henne ensam. I andra hand har hon yrkat att de ska vara stadigvarande bosatta hos henne. Yrkandena har även framställts interimistiskt.

BB har bestritt yrkandena och har för egen del i första hand yrkat att vårdnaden om barnen ska tillfalla honom ensam. I andra hand har han yrkat att barnen ska vara stadigvarande bosatta hos honom.

För det fall tingsrätten finner att AA ska ha ensam vårdnad om barnen eller att barnen ska vara stadigvarande boende hos henne, har BB yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med honom ojämna veckor onsdag-söndag.

Yrkandena har även framställts interimistiskt.

AA har bestritt BB:s yrkande om umgänge med barnen. Hon har för egen del inte framställt något yrkande om umgänge.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

AA

Grunden för hennes yrkanden och bestridande är att BB är olämplig som vårdnadshavare. Han har utövat våld mot barnen och barnen riskerar att fara illa om det fortsätter. Hon och BB har även samarbetsproblem som inte är av övergående natur. Hon är lämplig som vårdnadshavare och boendeförälder och är den som är mest lämplig att tillgodose barnens behov.

Under våren 2023 sökte hon kontakt med socialtjänsten och kvinnojouren på grund av våld och konflikter hon utsattes för. Hon inledde aktuell tvist då BB inte följde överenskommelsen de slutit 2023. Han krävde bland annat att hon skulle hämta barnen även när han skulle göra det och höll barnen längre än överenskommet. Han släppte inte in henne i beslutanderätten och motsatte sig att DD skulle få svenskt medborgarskap.

Hon valde att flytta med barnen till Västerås vilket parterna först inte var överens om. Sedan beslutade tingsrätten att barnen skulle bo i Boden och hon fick umgänge med barnen. Eftersom hon hade två barn hos sig i Västerås

kunde hon inte åka från Västerås till Boden. Sedan fick hon lovumgänge och telefonumgänge, men på grund av att BB motsatte sig det kunde hon inte ha umgänge med barnen i Västerås. Eftersom hon inte kunde lämna barnen i Västerås ensamma så länge var hon tvungen att åka hem själv.

Det har genomförts en vårdnad-, boende- och umgängesutredning som föreslår gemensam vårdnad, att barnen ska vara boende i Boden hos BB och ha umgänge med henne. Efter utredningen har dock situationen förändrats.

BB drabbades av en hjärtattack och de kom överens om att barnen skulle flytta till Västerås. De har bott i Västerås sedan mars 2025. Under maj 2025 upprättade de en ny överenskommelse där det framgår att BB skulle flytta till Västerås och att barnen därefter ska bo växelvist hos parterna. Det verkställdes ungefär i juli 2025.

Under hösten satte dock Socialtjänsten i Västerås stopp för det växelvisa boendet och rekommenderade att barnen skulle bo hos henne och inte ha kontakt med BB, då barnen berättat om att han utsatt dem för våld. BB har även utsatt henne för våld och kontroll.

Samarbete är inte möjligt på grund av våldet mot henne och barnen. Det är inte rimligt att han ska ha vårdnad eller insyn.

BB

Han är den mest lämpliga vårdnadshavaren och boendeföräldern. Han kan bäst tillgodose barnens behov av trygghet och stabilitet. Barnen riskerar att fara illa om den gemensamma vårdnaden består utifrån AA:s ageranden. Hon har allvarliga samarbetsproblem och har gått emot familjerättens rekommendationer och tingsrättens beslut.

Uppgifterna om att han plötsligt ska ha börjat utföra våld mot barnen måste beaktas med försiktighet. Barnen har sagt saker som inte kan anses vara tillförlitliga. Dels har DD även vid tidigare tillfällen sagt liknande saker om andra som visat sig vara osanna, dels har CC inte kunnat svara på följdfrågor om sakerna hon berättat. Båda barnen har därtill språksvårigheter. Det framgår även att AA fyllt i förklaringar till det barnen berättat. Det är snarare oroväckande att barnen som haft en god relation till honom nu börjar tala illa om honom efter en tid hos mamman. Även om Socialtjänsten i Västerås rekommenderat henne att hålla barnen hemma, måste det beaktas att uppgifterna kommit först efter att hon undanhållit barnen från honom igen.

AA har tidigare kommit med grundlösa anklagelser mot honom. Socialtjänsten i Boden har bedömt hennes påståenden som osannolika. Hon har även egenmäktigt ryckt upp barnen vid tre tillfällen, senast när hon flyttade barnen från Boden. Hon har därtill tidigare uppgett att han är en bra pappa. Det saknas skäl att tro att han nu skulle utöva våld mot barnen eller mot AA när han inte gjort det tidigare och dessutom flyttat ner till Västerås för att tillgodose barnens behov av en varm och god relation till båda sina föräldrar. Sedan har hon kommit på någon annan grund att hålla barnen borta.

Utöver detta finns uppgifter om att AA vill flytta till Syrien och planerar att ta med barnen dit eftersom hon har släkt där. Hon har inte förnyat DD:s uppehållstillstånd och inte Migrationsverket DD:s pass. Hon har även lämnat barnen ensamma. Vid ett tillfälle har hon låtit sin äldre son vara barnvakt för DD. Vid det tillfället knivskar sonen DD så han blödde.

UTREDNINGEN VID TINGSRÄTTEN

Partsförhör under sanningsförsäkran har, efter begäran av dem själva, hållits med BB och AA. På BB:s begäran har vittnena GG, HH, II och JJ hörts. BB har därtill åberopat skriftlig bevisning. Även AA har åberopat skriftlig bevisning.

Tingsrätten har under målets handläggning inhämtat s.k. snabbyttranden samt en utredning om vårdnad, boende och umgänge (VBU). Socialnämnden i Bodens kommun har svarat för VBU:n.

Tingsrätten redovisar inte i det följande vad föräldrarna och vittnena har berättat, inte heller redovisas i detalj vad utredningen har visat. Föräldrarnas och vittnenas berättelser, liksom den åberopade skriftliga utredningen, ligger dock i sin helhet till grund för de bedömningar som tingsrätten redovisar i det följande.

DOMSKÄL**Utgångspunkter**

Av 6 kap. 2 a § föräldrabalken följer att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Enligt 2 b § samma kapitel ska barnet få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barnets åsikter ska också tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Om ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet eller att en av dem ska ha ensam vårdnad. Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Detta följer av 5 § föräldrabalken. Det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer och att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad. Fokus ska vara på barnet och konsekvenserna för barnet av föräldrarnas agerande.

Avgörande ska alltså inte vara hur föräldrarnas kontakter ser ut, utan i vilken mån de kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt utan att deras agerande påverkar barnet på ett negativt sätt. Att föräldrarna tar ett gemensamt ansvar innebär att de tillsammans kan lösa frågor som rör barnet och som omfattas av vårdnadsansvaret. Det kan till exempel handla om att fatta beslut om skolval eller omsorg för barnet. Det kan göras genom omfattande eller få kontakter och kontakterna kan vara muntliga eller skriftliga. Det är alltså möjligt att ta ett gemensamt ansvar trots ett i praktiken mycket begränsat samarbete. Det handlar om att bedöma föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och – när det krävs – tillsammans fatta beslut som är till barnets bästa (se prop. 202/21:150 s. 133).

Vad beträffar barnets boende anges i 6 kap 14 a § föräldrabalken följande. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. Föräldrarna får avtala om barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

Möjligheten att vid gemensam vårdnad besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med anses innebära att domstolen även kan besluta att barnet

skall bo omväxlande hos var och en av föräldrarna, så kallat växelvist boende, om detta är bäst för barnet. Domstolen kan besluta om växelvist boende bara om föräldrarna har gemensam vårdnad. I sådana situationer kan växelvist boende ofta fungera mycket väl.

Boendeformen ger barnet en naturlig vardagskontakt med båda föräldrarna på ett sätt som inte alltid är möjligt om barnet bor hos en förälder och har umgänge med den andra föräldern, men ett växelvist boende ställer särskilda krav. En grundläggande förutsättning för denna boendeform är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. Det är naturligt att barn under sin uppväxt har behov av att boendet förändras från tid till annan, t.ex. beroende på fritidsaktiviteter och kamratkontakter. Det kan handla om att komma eller gå någon dag tidigare eller senare eller att under en period bo litet längre hos den ena föräldern. Föräldrarna måste ha förståelse för detta och kunna upprätthålla en sådan flexibilitet för barnets bästa utan att kräva en millimeterrättvisa. Barnets behov måste alltid få komma i första rummet.

Om barnet ska bo stadigvarande hos en förälder, finns det i 15 § föräldrabalken bestämmelser om barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Därav följer att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Av bestämmelsen framgår också att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och ska umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med, ska den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det. Om barnet ska umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära, ska upplysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren.

Tingsrättens bedömning*Vårdnadsfrågan*

Det kan inledningsvis konstateras att det genom inhämtad VBU och de vittnen som hörts, är utrett att inte finns något som tyder på några aktuella risker vad gäller den faktiska omsorgsförmågan hos någon av föräldrarna. Det står klart att parterna, var för sig, har gett barnen god känslomässig och praktisk omvårdnad med trygghet och rutiner och barnen har bedömts ha en god anknytning till dem bägge två. Det BB åberopat som bevisning, såsom uppgifter om skärmtid och fotografier, ändrar inte denna bedömning. De risker tingsrätten har kvar att pröva är därför de som parterna utöver detta har fört fram.

AA har, som anförts, gjort gällande att hon bör få ensam vårdnad om barnen eftersom hon och barnen utsatts för våld av BB samt att det finns en maktobalans mellan dem. Hon har även gjort gällande att de har sådana samarbetssvårigheter, som inte är av övergående natur, att hon bör få ensam vårdnad.

BB i sin tur har framför allt gjort gällande att det inte går att samarbeta med AA då hon inte håller överenskommelser. Han har även gjort gällande att det finns en risk för bortförande från landet samt att AA påverkar barnens bild av honom negativt.

Tingsrätten gör följande bedömning i frågan om risken för våld mot barnen AA:s .

DD är idag fyra år gammal och CC är sex år gammal. De är unga och deras uppgifter måste bedömas med försiktighet. Det framstår, utifrån de uppgifter som framgår av åberopade journalanteckningar, som mycket osannolikt att DD faktiskt blivit slagen i ansiktet av sin pappa med en

knytnäve. Det framstår även om osannolikt att han nu som fyraåring skulle komma med nya detaljer rörande en händelse som, såvitt framgår av utredningen, skett när han var tre år gammal. Det han berättat i denna del framkommer heller inte av samtal med CC , som berättat om, såvitt framkommit, samma händelse. Det går inte heller att bortse från att DD på likande sätt skrattat efter att ha berättat att han blivit slagen av sin förskolelärare HH , som vittnat om detta, trots att det uppenbart inte hade hänt.

Vad då gäller uppgifterna om att BB tagit ett strypgrepp om DD och hållit för hans mun, är det av betydelse att AA i utredning 2024 sagt att CC berättat för henne att pappa skrikit och hållit för DD:s mun. Det framstår som troligt utifrån de uppgifter som lämnats, att det rör sig om samma händelse. Detta ska dock ha skett för över ett år sedan och det fanns ingen uppgift då om att hon även sett strypgrepp eller att det ska ha skett vid mer än ett tillfälle. Medan tingsrätten genom detta finner att det finns en risk att BB hållit för DD:s mun vid något tillfälle när DD lipat mot honom, finner alltså tingsrätten inte att uppgiften om strypgrepp får samma stöd.

Det framgår i tillägg till detta inte av uppgifterna i journalanteckningarna att något av barnen vid något tillfälle fått ont eller är rädd för deras pappa. CC säger tvärtom att hon inte är rädd. Det har vidare inte framkommit något som helst som talar för att CC ska ha blivit utsatt för våld.

De övriga uppgifter som CC uppgett, att ”pappa slår bara. Han har slått min bror fem gånger.” är inte tillräckligt konkret för att tingsrätten kan lägga någon särskild vikt dem. Det är oklart var, när och hur detta skett. Det får inte stöd av någon annan utredning i målet. Även uppgiften om att CC blivit instängd i toaletten med släckt ljus säger lite. AA har i förhör sagt att det rör sig om en bestraffning som BB använt sig av vid ett flertal gånger. Detta vinner dock inte stöd av det som CC

faktiskt berättat enligt journalanteckningarna, där snarare framstår som ett specifikt tillfälle, och det finns inga uppgifter i hennes berättelse som talar för att det varit något avsiktligt agerande. Det överensstämmer inte heller med det som CC återkommande berättat under VBU:n, där hon gång på gång under barnsamtal sagt att ingen vuxen varit dum mot henne – trots upprepade frågor. Beaktat att CC dessutom i de nya journalanteckningarna samtidigt berättat om mörka barn med svart hår som skrikit, och har svårt att säga vart detta skedde, är det även tveksamt om detta är äkta minnesbilder från hennes sida.

Vad sedan gäller AA:s påståenden om att BB utsatt henne för våld, är det genom hennes egna uppgifter, som är redovisade i VBU:n, utrett att BB aldrig utsatt henne för fysiskt våld. Hon har enbart gjort gällande att han försökt slå henne en gång, men att hon hindrade honom, och att han utsatt henne för psykiskt och ekonomiskt våld. Beaktat detta finner tingsrätten att det inte finns någon risk för att han kommer utsätta AA för något våld i dagsläget.

Mot denna bakgrund, och för att det i övrigt inte har framkommit några konkreta uppgifter om våld vare sig före eller efter händelsen som CC och DD beskrivit om att BB hållit för hans mun, gör tingsrätten bedömningen att de uppgifter som barnen nu lämnat inte innebär att det i dagsläget finns någon särskild risk för att barnen kommer utsättas för våld av BB. Tingsrätten finner därför att det inte på denna grund, beaktat den utredning som finns tillgänglig i dagsläget, finns skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden.

Det tingsrätten har att pröva härnäst är om föräldrarnas samarbetssvårigheter eller övriga grunder som framförts av parterna, är sådana att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

I denna del har AA med all tydlighet uppgett att hon, om hon får ensam vårdnad, inte avser att ge BB någon som helst insyn i deras liv. Hon kommer alltså inte verka för en relation mellan barnen och deras pappa. Även hennes tidigare agerande, såsom att plötsligt och utan förvarning flytta från Boden med barnen, har visat en ovilja att inkludera BB i barnens liv. Detta talar starkt emot att förordna henne som ensam vårdnadshavare. Särskilt eftersom utredningen visat att barnen genom sin uppväxt haft en stark anknytning till deras pappa.

Samtidigt finner tingsrätten inte heller att BB bör beviljas ensam vårdnad. Även om tingsrätten bedömt att risken för våld är låg, kvarstår Socialtjänstens och möjligen även Polismyndighetens utredning i frågan. Tingsrätten anser även att han i vissa avseenden har agerat med en småaktighet som talar för att han stundvis varit mer mån om millimeterrättvisa än barnens bästa, vilket bland annat visat sig när han insisterade att barnen skulle flytta upp till Boden igen en kort tid, trots att de redan kommit överens om att de alla skulle bo i Västerås efter hans vistelse på sjukhus.

Tingsrätten finner att det bästa för barnen, trots föräldrarnas inställning, är att den gemensamma vårdnaden består. Även om det kan innebära risk för konflikter, har parterna lyckats enas om de avgörande vårdnadsfrågorna såsom skolval och slutligen även hemstad m.m. Gemensam vårdnad säkerställer att barnen inte blir avskärmade från deras pappa. Det agerar även som en säkerhetsåtgärd mot eventuellt bortförande till tredje land, även om denna risk bedöms som liten. Det som vittnet JJ berättat, om att AA sagt till henne att hon vill flytta till Syrien med barnen, ligger bakåt i tiden och AA:s livssituation har sedan den tidpunkten ändrats väsentligt.

Inte heller det som AA anfört om en maktobalans mellan parterna påverkar denna bedömning. Parterna bor nu i Västerås där hon har

berättat att hon har ett socialt nätverk. Den obalans som kan ha funnits i Boden, bedöms inte finnas under parternas nuvarande förhållanden.

Boendefrågan

Tingsrätten har, som anförts, kommit fram till att parternas samarbetssvårigheter inte är sådana att den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Däremot kan konstateras att deras samarbetssvårigheter uppenbarligen är sådana att växelvist boende inte är möjlig, då sådan kräver att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. Grunden till varför detta inte fungerat är omstritt, men det står klart att de båda saknar förtroende till den andra. Det är tingsrättens bedömning att ingen av parterna har kunnat lägga sin sitt misstykke om den andra åt sidan för att verka för ett fungerande växelvist boende. De har varit oense om ekonomi, plats för hämtning och lämning, och har inte velat ge vika för sin egen uppfattning. Av inhämtad utredning och II:s vittnesmål framgår att överenskommelserna inte riktigt följts av båda. Det är därför inte till barnens bästa att ha ett sådant boendeförhållande, vilket parterna även är eniga om.

Frågan tingsrätten ska ta ställning till är därför hos vem barnen ska ha sitt stadigvarande boende.

I denna del kan åter konstateras att parterna, var för sig, har gett barnen god känslomässig och praktisk omvårdnad med trygghet och rutiner och barnen har bedömts ha en god anknytning till dem bägge två.

Det finns en risk att AA inte kommer verka för att barnen ska ha en varm och god relation med BB, utifrån hennes egna uppgifter. Detta talar emot att välja henne som boendeförälder.

Tingsrätten anser dock samtidigt att utredningen visat att även BB
agerat på ett sätt som inte gynnat barnens relation till deras mamma,
under tiden han var boendeförälder.

Efter en sammantagen bedömning av alla risker som framförts samt beaktat
alla gånger barnen redan blivit plötsligt flyttade från deras invanda tillvaro,
vilket inte enbart berott på AA:s agerande, anser tingsrätten
att det inte skulle vara till barnens bästa att i detta läge förordna att barnen ska
ha sitt stadigvarande boende hos BB. Barnen har under
större delen av 2025 bott tillsammans med deras mamma. I enlighet med
kontinuitetsprincip ska därför barnen ha sitt stadigvarande boende hos AA
.

Umgängesfrågan

Som anförts har tingsrätten funnit att risken för våld mot barnen är låg.
Tingsrätten finner att han är lämplig som umgängesförälder och att det är till
barnens bästa att de får återupprätta en varm och god relation till honom. Det
umgängesyrykande som framställts ses som väl avvägt mot bakgrund av barnens
ålder och mognad och ska därför bifallas.

Tingsrätten har på eget bevåg specificerat klockslag och plats för hämtning och
lämning. Trots processledning i denna del preciserades aldrig yrkandet. På
grund av att hämtning och lämning återkommande varit svårt för parterna att
komma överens om, anser dock tingsrätten att det är av vikt att reglera detta.
Genom att specificera hämtning och lämning på det sätt som framgår av
domslutet förutsätter tingsrätten att parterna kommer ha mindre skäl att hamna
i konflikt gällande detta.

Överlämnande vid skolans och förskolans slut framstår som det mest
konfliktfria alternativet för barnen, då överlämnandet då blir kontaktfritt mellan
föräldrarna. Det händer dock ibland att barnen inte går i skola eller förskolan,

antingen för att det är lov eller för att det t.ex. är planeringsdagar eller dylikt som gör att skolan eller förskolan är stängd. För att konflikt inte ska uppstå vid sådana situationer har tingsrätten även reglerat hur överlämning ska ske vid sådant fall. Kl. 10.00 framstår i dessa situationen som en rimlig tid att inleda umgänge eftersom barnen förutsätts ha fått frukost och tid att förbereda sig för dagen. Kl. 16.00 på söndagarna anses i sin tur som rimligt eftersom barnen då får komma hem under eftermiddagen och har tid att landa i deras stadigvarande boende innan de ska tillbaka till skola och förskola på måndagen.

Grunden till att BB till största delen ska hämta och lämna barnen är att AA har ytterligare ett barn under hennes tillsyn som inte kan lämnas ensam hursomhelst. Såvitt framgått av utredningen saknar även AA bil, vilket i sig skapar ytterligare ett praktiskt hinder för henne. För barnens bästa, så att de så konfliktfritt som möjligt ska få en god relation till sina föräldrar och inte behöva utstå bråk mellan dem, anser alltså tingsrätten att BB ska hämta och lämna barnen hemma hos AA, förutom de dagar de kan hämtas vid skolan och förskolans slut.

Detta beslut får förstås så att om ett barn är i skolan men inte det andra, får BB hämta det barnet från bostaden kl. 10.00 och det andra från skolan senare under dagen.

Det har inte gått så lång tid sedan barnen umgåtts med sin pappa att det finns skäl att inleda umgänget med umgängesstöd eller upptrappning.

Rättshjälp

Det Hanna Hollner begärt i ersättning för sitt uppdrag som rättshjälpsbiträde är skäligt och ska utgå. I enlighet med beslutet om rättshjälp ska AA betala två procent av denna kostnad som rättshjälpsavgift.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02)

Överklagande ges in till tingsrätten men ställs till Hovrätten för Övre Norrland
senast den 7 januari 2026. Prövningstillstånd krävs i hovrätten.

På tingsrättens vägnar

Soraya Sahba



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se